

Secretaría Comunal de Planificación

MLCH

Departamento de Asesoría Urbana

PLL, IPG

 IPG

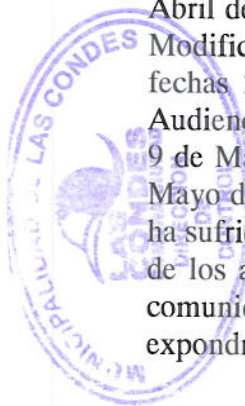
SECRETARIA MUNICIPAL
COPIA INFORMATIVA
SE HA DICTADO

DECRETO SECCIÓN 1ª. Nº 173/

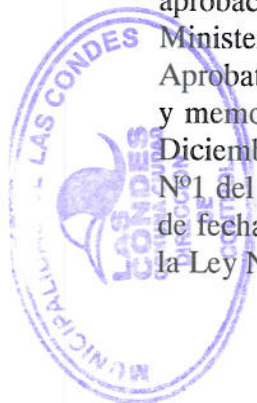
LAS CONDES,

11 ENE. 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE : Lo dispuesto en el artículo 45º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; el acuerdo Nº 30/2006 de fecha 10 de Abril de 2006, que da inicio al proceso de aprobación del proyecto de modificación Nº7 del Plan Regulador Comunal; las 43 Cartas certificadas y firmadas por el Asesor Urbanista y dirigidas a las Juntas de Vecinos con fecha 24 de Mayo de 2006; el Decreto Alcaldicio, Sección 1º Nº 2125 de fecha 16 de mayo de 2006 que inicia el procedimiento de aprobación del proyecto de modificación Nº7; las publicaciones de fecha 17 y 24 de Mayo de 2006 que citan a la 1º Audiencia Pública ; la sesión ordinaria Nº 5 del CESCO de fecha 14 de Junio de 2006, en que se informa del inicio del proceso de aprobación de la Modificación Nº7; las publicaciones en el Diario la Tercera que convoca a la comunidad a la Exposición Pública del proyecto a partir del día 6 de Noviembre de 2006; Carta del Rector de la Universidad de Los Andes de fecha 11 de Diciembre de 2006 con observaciones al proyecto dentro del plazo legal; acuerdo Nº08/2007 adoptado en la 555ª Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el 15 de Enero de 2007, donde se acuerda acoger la observación planteada por la Universidad de Los Andes, en relación con el Texto Resolutivo reiniciándose el proyecto de Modificación Nº 7 de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones; Acuerdo Nº 4/2007, del 10 de Abril de 2007, donde el CESCO toma conocimiento de la observación y del acuerdo de Concejo Municipal para modificar el proyecto Nº7 de Modificación al Plan Regulador Comunal; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº2008 de fecha 25 de Abril de 2007, en que decreta iniciar nuevamente el procedimiento de aprobación del proyecto de modificación Nº7 al PRC. de Las Condes; las 42 cartas certificadas y firmadas por el Asesor Urbanista, de fecha 25 de Abril de 2007, enviadas a las juntas de vecinos, informando los contenidos del proyecto de Modificación Nº7 al PRC; las publicaciones en el Diario La Segunda, de los avisos con fechas 27 de Abril y 4 de Mayo de 2007 en que se convoca a la comunidad a la 1ª Audiencia Pública para informar los contenidos del proyecto Nº7 al PRC a celebrarse el día 9 de Mayo de 2007; la Sesión Extraordinaria Nº117 del Concejo Municipal de fecha 9 de Mayo de 2007, en la que se expone en Audiencia Pública los contenidos y correcciones que ha sufrido el proyecto de modificación Nº7 al PRC; la publicación en el Diario La Segunda, de los avisos con fechas 25 de mayo y 1 de Junio de 2007, en los que se convoca a la comunidad a la Exposición Pública del proyecto de modificación Nº7 al PRC, el que se exhibirá por 30 días a contar del día 4 de Junio de 2007; el estudio de Capacidad Vial



elaborado por la empresa INTRAT S.A; el ORD.SM/AGD/Nº 7195 de fecha 13 de Diciembre de 2007 del Secretario Ministerial Metropolitano de Transporte y Telecomunicaciones en que consta la aprobación del estudio de Capacidad vial; la carta del rector de la Universidad de Los Andes en que se adjunta certificado de factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado de la empresa Aguas Los Domínicos; la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de modificación Nº7 al PRC, elaborada por la empresa Ambiente Consultores; la Resolución Exenta Nº315 de fecha 30 de Abril de 2008 de la CONAMA RM, que califica ambientalmente favorable el proyecto de modificación Nº7 al PRC de Las Condes; las publicaciones en el Diario El Mercurio, de fecha 11 y 18 de Julio de 2008 que convocan a la comunidad a una nueva audiencia pública para el día 23 de Julio de 2008, para tratar los contenidos de la modificación Nº7 al Plan Regulador Comunal; la carta enviada dentro del periodo de observaciones del Sr. Ernesto Ried Undurraga de fecha 22 de Julio de 2008 con observaciones al proyecto de modificación Nº7 al PRC; la carta enviada dentro del periodo de observaciones del Sr. Federico Valdés Lafontaine Prorector de la Universidad del Desarrollo de fecha 6 de Agosto de 2008 con observaciones al proyecto de modificación Nº7 al PRC; la Sesión Ordinaria de fecha 12 de Agosto de 2008, donde se informa al CESCO de las observaciones recibidas; los acuerdos Nros. 81/2008 y 82/2008 del Concejo Municipal adoptado en la 612ª Sesión Ordinaria, que no aceptan las modificaciones propuestas por la Universidad del Desarrollo; el acuerdo Nº 83/2008 del Concejo Municipal adoptado en la 612ª Sesión Ordinaria que no acepta la modificación propuesta por el Sr. Ernesto Ried U.; El oficio A.U. Nº 34 de fecha 16 de Septiembre de 2008, por medio del que el Secretario Municipal informa al Sr. Ernesto Ried U., que el Concejo Municipal no acogió su observación; El oficio A.U. Nº 35 de fecha 16 de Septiembre de 2008, por medio del que el Secretario Municipal informa al Sr. Federico Valdés L. que el Concejo Municipal no acogió su observación; el acuerdo Nº 84/2008 adoptado en Sesión Ordinaria del 20 de Agosto de 2008, en que el Concejo Municipal aprueba los contenidos del Texto Resolutivo de la Modificación Nº7 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, los planos y memoria explicativa que la complementan; el Decreto Alcaldicio Sección 1º Nº 1048 de fecha 5 de Febrero de 2009, que ratifica el acuerdo aprobatorio del Concejo Municipal; el Ordinario Nº 693 de fecha 13 de Febrero de 2009 que informa del inicio oficial de revisión y observaciones por parte de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo; el Ordinario Nº 1371 de fecha 9 de Abril de 2009 de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que emite Informe Técnico desfavorable al proyecto de modificación Nº 7; el Ordinario Alcaldicio Nº 4/338, de fecha 5 de Marzo de 2009, el que envía respuesta a las observaciones y documentos corregidos; el Ordinario Nº 2309 de fecha 8 de Junio de 2009 en que informa alcances al informe desfavorable de esta Modificación; el Ordinario Alcaldicio Nº 4/ 1200 de fecha 31 de Julio de 2009, en que ingresa nuevamente el expediente de la Modificación Nº 7 a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, para trámite y aprobación; el Ordinario nº 3436 de fecha 12 de Agosto de 2009, que acusa recibo de ingreso y señala observaciones a este proyecto de Modificación; el Ordinario Alcaldicio Nº 4/ 1318 de fecha 24 de Agosto de 2009, en que responde observaciones e ingresa nuevamente para proseguir trámite de aprobación ; el Ordinario Nº 3816 de fecha 03 de Septiembre de 2009, de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que informa favorablemente los contenidos del Texto Aprobatorio de la Modificación Nº7 al Plan Regulador Comunal de Las Condes, los planos y memoria explicativa que la complementan; el Informe Jurídico Nº 1882 de fecha 11 de Diciembre de 2009 y en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56, 63 del D.F.L. Nº1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de Mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado Y Sistematizado de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,



DECRETO:

1.- **DÉJASE** establecido que el proyecto de Modificación N°7 al Plan Regulador Comunal, aprobado por Acuerdo N° 84 adoptado en Sesión Ordinaria N°612 de 20 de Agosto de 2008 del Concejo Municipal e informado por la Secretaría Ministerial Metropolitana según Oficio Ordinario N° 3816 de fecha 03 de Setiembre de 2009, comprende los siguientes documentos:

- a) Memoria Explicativa
- b) Plano de Áreas de Edificación MRCLC -07, Plano de Zonas de Usos de Suelo MRCLC- 07 y Plano de Vialidad MRCLC -07 que grafican la Ordenanza
- c) Texto Aprobatorio

2.- **PROMULGASE** el Texto Aprobatorio del proyecto de Modificación N°7 al Plan Regulador Comunal, aprobado por Acuerdo N° 84 adoptado en Sesión Ordinaria N°612 de 20 de Agosto de 2008 del Concejo Municipal e informado por la Secretaría Ministerial Metropolitana según Oficio Ordinario N° 3816 de fecha 03 de Setiembre de 2009, cuyas disposiciones son las siguientes :

1.- Modifícase el Plano de Uso de Suelo M.R.C.L.C.- 02, Lámina 2, en lo siguiente:
Para el polígono A-B-C-D-E-A, emplazado en el área entre Avenida Plaza, Avenida Pie Andino, calle Carlos Peña Otaegui y antiguo trazado de Avenida Plaza, reemplazando para este polígono, la actual zona de uso de suelo UV (uso vivienda) por la zona UM (usos comercio y equipamientos de escala metropolitana instituciones), de acuerdo a lo que se grafica en el plano M.R.C.L.C.- 07, Plano de Uso de Suelo, Lámina A.

2.- Modifícase el Plano de Edificación del M.R.C.L.C.-02, Lámina 2, en lo siguiente:
Para el polígono A-B-C-D-E-A, emplazado en el área entre Avenida Plaza, Avenida Pie Andino, calle Carlos Peña Otaegui y antiguo trazado de Avenida Plaza, asignando la actual zona de Edificación E-Ab4 (Edificación Aislada Baja N° 4), para el área resultante de la modificación en el trazado de la Av. Plaza, de acuerdo a lo que se grafica en el plano M.R.C.L.C. -07, Plano de Edificación, lámina A.

3.- Modifícase el Plano de Vialidad del M.R.C.L.C.-02, Lámina 2, en lo siguiente:
Para el polígono A-B-C-D-E-A, se modifica el trazado de la Avenida Plaza, reemplazando su enlace con la calle Carlos Peña Otaegui por la Avenida Pie Andino, todo lo cual se grafica en el Plano M.R.C.L.C.-07, Plano de Vialidad, Lámina A.

4.- Modifícase en la Ordenanza Local del PRC de Las Condes, en el Capítulo IV "Zonificación y Normas Específicas", el artículo 38, en lo siguiente:

Reemplazase en el Numeral 4, Área E-Ab4: edificación aislada baja N° 4, el inciso a continuación de la Tabla B), por el siguiente:

Los proyectos destinados a equipamiento de educación, cultura y salud, emplazados en terrenos de 5 o más hectáreas que opten por la tabla A o B y que se ubiquen en el polígono definido por la Av. Monseñor Alvaro del Portillo ex General Blanche y Avenida Plaza por el norte, la calle Carlos Peña Otaegui por el sur, Avda. Pie Andino por el oriente y Avda. San Carlos de Apoquindo por el poniente, podrán contemplar el emplazamiento de equipamiento de escala mayor aún cuando enfrenten vías de menor categoría, con una altura máxima de 5 pisos y 17, 50 mts., en cumplimiento con el Art. 2.1.36, inciso tercero, de la O.G.U.C.



- 5.- Reemplazase en la Ordenanza Local del PRC de Las Condes, en el Capítulo V “Vialidad” artículo 45, en el cuadro de “Vialidad Comunal” para las vías Colectoras, de Servicio y Locales, el reglón correspondiente al tramo de la Avenida Plaza, entre Avenida Camino El Alba y Avenida Carlos Peña Otaegui, por el que se detalla a continuación:

	Avenida Plaza	Camino El Alba	Avda. Paseo Pie Andino	Colectora	45m	6A/D	si			A/D	A/D	P
--	---------------	----------------	------------------------	-----------	-----	------	----	--	--	-----	-----	---

Toda esta documentación se adjunta al presente Decreto y forma parte de él.

- 3.- **DESÍGNASE** al Departamento de Asesoría Urbana, para mantener archivo del expediente técnico y copia de la Memoria Explicativa, Planos que grafican la Ordenanza y Texto Aprobatorio, con el objeto de que la comunidad pueda obtener esta documentación.
- 4.- **PUBLÍQUESE** en el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio conjuntamente con el Acuerdo N°84 /2008 del Concejo Municipal y el Texto Aprobatorio del proyecto de Modificación N°7 al Plan Regulador Comunal
- 5.- **ARCHÍVESE** copia del presente decreto alcaldicio, el acuerdo N°84/2008 y copia oficial de la Memoria Explicativa, los Planos que grafican la Ordenanza y el Texto Aprobatorio informado favorablemente por la Secretaría Ministerial Metropolitana, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en el propio Municipio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FDO. FRANCISCO DE LA MAZA CHADWICK

ALCALDE

JORGE VERGARA GOMEZ

SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución: Alcaldía
Secretaría Municipal
Secplan
Dirección de Obras
Asesoría Urbana
Oficina de partes

